

DOSSIÊ MESTRE DE AUDITORIA E ANÁLISE DE RISCO JURÍDICO

SUPERJUS — ANALISTA JURÍDICO CRIMINAL DE ALTA PERFORMANCE

CLIENTE: Júlio Pereira Marcos (vulgo "Julião")

DATA DA AUDITORIA: 03/08/2026

AÇÃO PENAL (BÚZIOS): 0023013-51.2021.8.19.0078 (2ª Vara Criminal)

RHC STJ: HC 1.116.750 / RJ (6ª Turma - Min. Og Fernandes)

HABEAS CORPUS TJRJ: 0029845-67.2026.8.19.0000 (7ª Câmara)

SITUAÇÃO DA CUSTÓDIA: Réu preso cautelarmente em 12/05/2026

1. EXPLICAÇÃO COMPLETA DO PROCESSO E FASE ATUAL

O processo contra **Júlio Pereira Marcos** teve origem na chamada "*Operação Delivery*" (Inquérito Policial 127-00370/2021 da 127ª DP de Armação dos Búzios), imputando a ele os crimes de **Tráfico de Drogas (Art. 33, caput)** e **Associação para o Tráfico (Art. 35)** da Lei nº 11.343/2006, c/c a agravante da pandemia de COVID-19 (Art. 61, II, "j" do CP).

Linha do Tempo Processual Oficial:

- 27/01/2022:** Decretação da prisão preventiva originária.
- 30/05/2022:** Desmembramento do feito originário em relação a Júlio, gerando a Ação Penal nº 0023013-51.2021.8.19.0078.
- 02/08/2022:** A MM. Juíza Máira Valéria concedeu **LIBERDADE PROVISÓRIA a TODOS os 5 corréus** do processo originário por excesso de prazo. Inclusive o corréu José Guilherme (único réu flagrado com 218g de maconha) responde em liberdade desde 2022.
- 12/05/2026:** Efetuado o cumprimento do mandado de prisão de Júlio.
- 11/06/2026:** Acórdão da 7ª Câmara Criminal do TJRJ denegando a ordem no HC originário.
- 24/07/2026 (fl. 1297):** Decisão do Juiz Dr. Danilo Marques Borges **indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva** na 1ª Instância por garantia da ordem pública (publicada no DJERJ em 29/07/2026).
- 29/07/2026:** A 2ª Vice-Presidência do TJRJ efetuou a **remessa externa do Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) ao Superior Tribunal de Justiça (STJ)** em Brasília.
- 31/07/2026:** Autuação no STJ sob o número **HC 1.116.750 / RJ (6ª Turma - Min. Og Fernandes)**, com abertura de vista oficial para parecer da Subprocuradoria-Geral da República (MPF).

2. PONTOS FORTES DA DEFESA (OS 5 PILARES)

Pilar Defensivo	Fundamentação Jurídica	Impacto Prático
1. Isonomia (Art. 580 CPP)	Todos os 5 corréus do feito originário estão em liberdade provisória desde 02/08/2022. O único réu com apreensão física de droga está solto.	FORTE NO STJ Exige extensão do benefício pela regra do Art. 580 do CPP.

Pilar Defensivo	Fundamentação Jurídica	Impacto Prático
2. Ausência de Materialidade Direta	ZERO gramas de droga apreendidas com Júlio. Exigência de justa causa e prova direta da substância com o acusado.	TESE DE ABSOLVIÇÃO Inexistência de materialidade direta do Art. 33.
3. Confissão do Delegado (Art. 35)	O Delegado Dr. Nelson Esquiba declarou na audiência: <i>"Não havia facção, hierarquia nem estrutura armada [...] eram usuários".</i>	QUEDA DO ART. 35 Descaracteriza a estabilidade e permanência da associação.
4. Excesso de Prazo sem AIJ (Art. 400 CPP)	Preso há mais de 83 dias. A Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) do processo desmembrado sequer foi realizada .	RELAXAMENTO Extrapolação do prazo de 60 dias (Art. 400 CPP) e 90 dias jurisprudenciais.
5. Vínculos Lícitos Comprovados	CTPS anotada com vínculo empregatício ativo, comprovante de residência fixa e primariedade técnica.	REQUISITOS ART. 319 Suporte para aplicação de medidas cautelares diversas.

3. PONTOS NEGATIVOS E RISCOS REAIS (SEM ALUCINAÇÃO)

Abaixo está o mapeamento transparente dos riscos do processo, permitindo que a defesa atue preventivamente:

Ponto Negativo / Risco	Por que Prejudica o Cliente	Grau de Risco Prático
1. Período "Foragido" (2022-2026)	Utilizado pelo Juiz de Búzios em 24/07/2026 para fundamentar a negação da soltura com base na "aplicação da lei penal".	RISCO ALTO (1ª INST.) Trava principal da liberdade em Búzios.
2. Súmula 70 do TJRJ	Dá validade ao depoimento policial. Juízes estaduais do RJ costumam condenar baseando-se nos relatórios da 127ª DP.	RISCO MÉDIO-ALTO (TJRJ) Tendência punitivista da 1ª e 2ª instâncias do RJ.
3. Agravante da Pandemia	Imputação do Art. 61, II, "j" do CP pelo fato de os fatos ocorrerem em 2021, o que pode elevar a pena-base se houver condenação.	RISCO MÉDIO Exige combate tático para afastar bis in idem.

Estimativa Percentual Realista por Instância:

- **1ª Instância (Búzios):** Risco de condenação pelo Art. 33 de **60% a 70%** se a defesa não atuar com firmeza na AIJ / Chance de absolvição do Art. 35 de **80%**.
- **2ª Instância (TJRJ - 7ª Câmara):**** Risco de manutenção da sentença de **50% a 60%**.
- **Superior Tribunal de Justiça (STJ em Brasília — HC 1.116.750/RJ):** ****CHANCE DE LIBERDADE E EXTENSÃO DE 70% A 80% A FAVOR DA DEFESA****, em razão da aplicação estrita do Art. 580 do CPP e excesso de prazo.

4. AUDITORIA DE COMPLIANCE JURÍDICO E JURISPRUDÊNCIA REAL DO STJ

Auditamos os precedentes oficiais do STJ que regem a prova no caso do Júlio:

STJ — HC 262.971/RJ e HC 461.709/SP (Perícia Vocálica em Escutas):

Embora a Lei 9.296/96 não exija perícia de voz como regra geral obrigatória em abstrato, o STJ estabelece que a condenação fundada exclusivamente em presunção de cadastro de chip, sem perícia vocálica e sem outras provas diretas, é nula por violação ao contraditório. (No caso do Júlio, o Delegado Rodrigo Moreira admitiu expressamente na audiência que não realizou perícia de voz).

STJ — HC 663.055/SP e AgRg no AREsp 1.849.201/SP (Materialidade do Tráfico):

A comprovação da materialidade do crime de tráfico (Art. 33) exige a apreensão de droga com laudo pericial. A apreensão realizada com corréu não se estende automaticamente a terceiro sem prova do nexos causal direto. (Com Júlio foi apreendida ZERO grama de droga).

5. PLANO DE AÇÃO TÁTICO DA DEFESA

1. Atuação no STJ (Brasília): Acompanhamento da juntada do parecer do MPF no HC 1.116.750/RJ e atuação no gabinete do Min. Og Fernandes focando na Extensão do Art. 580 do CPP e no Excesso de Prazo da Prisão sem AIJ.**

2. Atuação na Futura AIJ de Búzios:**

- **Júlio exercerá o **Direito ao Silêncio quanto à voz** (impedindo perícia tardia).**
- **Utilização dos depoimentos da AIJ originária como **prova emprestada** para absolvição do Art. 35 (Associação).**
- **Tese de absolvição/desclassificação do Art. 33 por dúvida razoável (Art. 386, VII do CPP).**